

สำเนา

14 ส.ย. 2550

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๘/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๔๘/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท โฮมบิลเดอร์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี
กรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการและผังเมืองเดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๖๖/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๑๕๐๒/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม เดิม ที่ถูกยุบเลิกไปเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ และหรือกำหนดให้มีการเปลี่ยนชื่อ ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับ



/การโอน...

การโอนอำนาจหน้าที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทำให้กิจการหรืออำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับคดีนี้โอนไปเป็นของกรมทางหลวงชนบท จึงถือว่ากรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีเดิม และถือว่าบรรดาถ้อยคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าว เป็นการระบุหรืออ้างถึงกรมทางหลวงชนบท

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ สวท.๑๒๖/๒๕๔๒ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเข้าน้ำตกสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคา ได้เข้าทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๔๒ โดยต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ และต้องให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ จึงถูกเรียกค่าปรับจากการทำงานล่าช้า ๗๙ วัน เป็นเงิน ๑๕๕,๖๓๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากภายหลังทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือที่ มท ๐๘๒๔/๑๑๐๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ล่าช้าไป ๑๘ วันนับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีจึงทราบว่าผู้ควบคุมงานคือใคร และผู้ควบคุมงานก็ยังไม่มาทำหน้าที่ ทำให้ไม่มีผู้มาระวังแนวเขตก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถทำงานได้จนต้องแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดียังได้แจ้งขอหยุดการทำงานไว้ชั่วคราว เพราะพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเป็นดงทุ่นระเบิดและหน่วยทหารประกาศเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด นอกจากนี้ยังปรากฏว่าแนวเขตที่จะทำการก่อสร้างได้รุกล้ำที่ดินของประชาชน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปัญหาเหล่านี้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ผู้ฟ้องคดีได้พยายามแก้ไขด้วยตนเองโดยการจ้างทหารเป็นกรณีพิเศษให้กู้เก็บทุ่นระเบิดออกและขอเข้าพื้นที่ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินการไป ๖๖ วัน รวมเวลาที่เสียไป ๘๔ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมพิจารณาถึงเหตุดังกล่าวโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีสามารถทำการก่อสร้างในพื้นที่อื่นที่ไม่มีปัญหาได้ ซึ่งความเป็นจริงถนนที่จะก่อสร้างมีระยะเพียงเก้าร้อยกว่าเมตร การทำเป็นช่วงๆ จะทำให้สิ้นเปลืองมากขึ้น ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับแต่ไม่เป็นผลโดยได้ส่งหนังสือไปหลายครั้งจน



/ได้รับคำ...

ได้รับคำตอบจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถคืนให้ได้ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๔/๑๓๓๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับได้ จึงนำคดีมาฟ้องศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันที่ปรับจนถึงวันฟ้องคดี และชดใช้ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยได้ทำงานแล้วเสร็จส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจผลงานแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทุกประการ จึงได้ตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๗๙ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ เพราะทำงานแล้วเสร็จ เกินกำหนดเวลาจะต้องชำระค่าปรับทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๓๐ บาท และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ชำระค่าปรับกับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในระหว่างที่ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอมชำระค่าปรับจำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาท ตามหนังสือ ของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ตร ๑/๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ และ ที่ ตร ๑/๓๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ขอคืนค่าปรับจำนวนดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๔/๑๙๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถคืนค่าปรับให้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่าช้าจากวันเริ่มทำงาน ตามสัญญาจ้างเป็นเวลา ๑๘ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานช้าไปด้วยจำนวน ๑๘ วันนั้น ตามสัญญาจ้างข้อ ๖ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยไม่มีข้อยกเว้นอื่นใดเลยและผู้ฟ้องคดียอมปฏิบัติตามด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถ ยกข้ออ้างใดๆ มาต่อสู้กับผู้ถูกฟ้องคดี ในการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เริ่มต้นทำงานตามที่ระบุ ในสัญญาได้ อีกทั้ง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานผู้ถูกฟ้องคดีจะแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าวางตั้ง และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เริ่มทำงานตามที่ระบุในสัญญาถือว่าเป็นความผิดของ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอยู่แล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะเริ่มทำงาน เพราะไม่มีกำหนดไว้ในสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานเข้าไป ๑๘ วัน เพราะรอการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งไม่ได้เป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีจะทำได้ ตามสัญญา จึงเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เข้าทำงานในพื้นที่ไม่ได้ต้องเสียเวลาอีก ๖๖ วันนั้น ก่อนทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ ที่จะทำงานก่อสร้างและรู้ดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ที่จะทำงานก่อสร้างบางส่วนเป็นพื้นที่หวงห้าม ตามประกาศกฎอัยการศึกจะต้องขออนุญาตเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งปัญหาการใช้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดี มาก่อนเลย ทั้งๆ ที่รู้อยู่ก่อนแล้วจนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอหยุด การก่อสร้างชั่วคราวเพราะเหตุดังกล่าว หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ได้ติดต่อขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทันทีและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างโดยให้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ เสียเวลาเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๖๖ วันตามที่อ้าง หากผู้ฟ้องคดีมีแผนการทำงาน ล่วงหน้าก็จะต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบก่อนที่จะเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อผู้ฟ้องคดี จะได้ไม่เสียเวลาสำหรับการติดต่อประสานงานและขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี จึงจะอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่รู้ว่าผู้ฟ้องคดี จะเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อใด สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนค่าปรับให้เพราะผู้ฟ้องคดี ทำงานก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดการตลอดเวลาและผู้ถูกฟ้องคดีได้เตือนให้เร่งดำเนินการ ก่อสร้างตลอดมา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอขยายเวลาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้กระทำผิด สัญญาจ้าง และเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาข้างต้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำผิดสัญญาจ้างข้อ ๖ จึงต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ จำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาท และการที่ผู้ฟ้องคดี ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีสิทธิที่จะไม่คืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะชำระค่าปรับ เนื่องจากสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐในการประมูลการก่อสร้าง รัฐมีสิทธิเหนือกว่า คู่สัญญาฝ่ายเอกชน และในการส่งงวดงานหากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ยินยอม ตามที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาต้องการก็จะได้เงินค่างวดและหรือถูกกลั่นแกล้ง



/ไม่ยอมตรวจ...

ไม่ยอมตรวจรับงาน ซึ่งจะทำให้ได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องยอมตามที่หน่วยงานต้องการ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ตามสัญญาไม่มีเงื่อนไขว่า หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าไม่เคยปรากฏในงานก่อสร้างว่าหน่วยงานใดของรัฐที่อ้างเช่นนี้ การอ้างเช่นนี้เท่ากับว่าหน่วยงานของรัฐเจตนาจงใจที่จะบิดพลิ้วสัญญาได้ตลอดเวลา ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วและต้องทราบว่าเป็นอย่างไรกันนั้น เป็นความจริงที่ว่าในการประมูลงานก่อสร้างต้องมีการไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ในกรณีนี้พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่หวงห้าม แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีและโยธาธิการจังหวัดก็ยังไม่ทราบ ซึ่งในคำให้การมีข้อความที่ขัดแย้งกันตอนแรกว่าผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมาให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งต่อมาก็อ้างว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งล่าช้าคำให้การเช่นนี้มีเจตนาในการหลบเลี่ยงความผิดของหน่วยงานของรัฐ และเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหา สำหรับเรื่องการหยุดก่อสร้างชั่วคราวนั้นเป็นความจริง แต่จะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดไม่ได้หากจะผิดก็เป็นการผิดตามเงื่อนไขในสัญญา ส่วนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ มท ๐๘๒๔/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เดือนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยได้รับการทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ล่าช้าเนื่องมาจากความผิดในการกระทำของหน่วยงานของรัฐ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหากไม่ยินยอมชำระค่าปรับก็จะไม่สามารถเบิกเงินค่างวดงานหรือถูกกลั่นแกล้งไม่ยอมตรวจรับมอบงานนั้นไม่เป็นความจริง เพราะผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิเบิกค่าจ้างได้ตามสัญญา ส่วนค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาทนั้น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโต้แย้งตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าไม่ต้องจ่ายค่าปรับเพราะทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งยังยอมรับว่าได้ทำงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้างไป ๗๙ วันจริง และเหตุที่งานล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น และตามสัญญาระบุแต่เพียงว่าถ้าผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มิใช่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเริ่มงานต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานแล้วจึงไม่ถูกต้อง สำหรับเรื่องการตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี



เรื่องการกำหนดวงเงินสูงสุดในการรับจ้างงานก่อสร้างและการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้รับจ้างงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศดังกล่าวแล้วทุกราย และผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกการตัดสินใจไม่ให้เสนอราคาในรายชื่อของผู้ฟ้องคดีแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเสร็จแล้ว และในการขอคืนค่าปรับของผู้ฟ้องคดีที่ได้มีหนังสือ ที่ ตร ๑/๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เมื่อฟ้องคดีในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเกินกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราดชี้แจงข้อเท็จจริง และศาลได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราดตามหนังสือ ลับมาก ที่ กท ๐๕๓๗/๐๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของถนนเข้าน้ำตกสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างนั้น มิได้เป็นพื้นที่หวงห้ามทางทหาร แต่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆ ในเขตความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว จะต้องประสานการปฏิบัติงานกับกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อนทุกครั้ง แต่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นช่วงของการก่อสร้างถนนสายน้ำตกสะพานหิน ไม่ปรากฏหลักฐานการขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างทางสายดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยการขนย้าย เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุก่อสร้างพร้อมคนงานเข้าพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างจึงพบว่ามีทหารและจุดตรวจอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และได้รับแจ้งจากทหารว่าการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้นั้นจะต้องขออนุญาตจากต้นสังกัดของหน่วยงานทหารก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ตร ๑/๑๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แต่ไม่ได้รับคำตอบหรือวิธีการแก้ไขใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งยังมีปัญหาว่าพื้นที่ก่อสร้างรुकล้าที่ดินของประชาชน จนในที่สุดผู้ฟ้องคดีได้ประสานงานและจ้างทหารเข้ามาดูแลเส้นทางก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหายุ่งยากอย่างองตั้งแต่ต้นเดือน



/กรกฎาคม...

กรกฎาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส่วนสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งขอหยุดการก่อสร้างเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งผู้ควบคุมงานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๑ ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาชี้แนวเขตที่จะก่อสร้างมิเช่นนั้นอาจมีการผิดพลาดจากการออกแบบเอาไว้

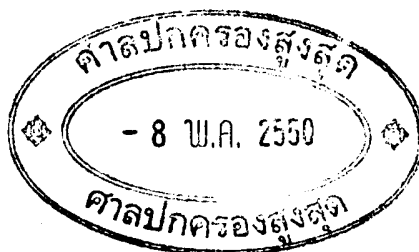
ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณา โดยมีการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีการผ่านป่าสงวนหรือที่มีข้อห้ามในการก่อสร้างแต่อย่างใด ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราดที่ ตร ๐๐๒๓/๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ แต่บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เขตแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จังหวัดตราด บริเวณดังกล่าวจึงยังใช้กฎอัยการศึกอยู่ ก่อนจะเข้าก่อสร้างควรต้องบอกกล่าวหน่วยนาวิกโยธิน จังหวัดตราดผู้ดูแลพื้นที่ให้ทราบก่อน ซึ่งนายเกียรติ แก้วนภา ผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้เข้าพบผู้บังคับบัญชาหน่วยนาวิกโยธิน จังหวัดตราดด้วยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้ประสานกับหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการก่อสร้างขอให้ประสานงานกับหน่วยนาวิกโยธินอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท ที่ มท ๐๔๒๔/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจากการไต่สวนของศาลเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่าได้ส่งโดยลงทะเบียนตามใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แต่ไม่มีใบตอบรับของผู้ฟ้องคดีมาแสดง และจากการไต่สวนของศาลในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวของสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มงานตามสัญญาภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเริ่มงานจริงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ และพบว่าพื้นที่ก่อสร้างตามโครงการที่พิพาทเป็นพื้นที่หวงห้ามตามประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องขอใช้พื้นที่ดังกล่าวกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แจ้งหยุดก่อสร้างชั่วคราวแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งขอเปลี่ยนตัวช่างผู้ควบคุมงาน เนื่องจากช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งมานั้น



/มีหน้าที่...

มีหน้าที่ต้องควบคุมงานก่อสร้างในจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย ทำให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงานและมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน ต่อมา สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๔/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าได้ประสานกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดแล้วไม่มีปัญหาในการเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ก่อนเข้าดำเนินการขอให้ทางผู้ฟ้องคดีประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ คือ นาวาตรี ฉลอง อภัยประภักษ์ นายทหารกิจการพลเรือน ฉก.น.บ. ตราด อีกครั้งหนึ่งก่อน และขอให้ผู้ฟ้องคดีรีบเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยด่วนด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆ ในเขตดังกล่าวจะต้องประสานการปฏิบัติงานกับกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทราบเรื่องเหล่านี้ดีว่า จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในการเข้าใช้พื้นที่ และเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่ที่ปราศจากการรบกวนสิทธิในการที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติงานรับจ้างตามสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบเพื่อขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ แต่มาขอเข้าใช้พื้นที่ในภายหลัง และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๔/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำการก่อสร้างได้เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะงดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มงานก่อสร้างตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๕๘ วัน ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒๑ ของสัญญาจ้าง



/ส่วนเหตุที่...

ส่วนเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดผู้ควบคุมงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่าช้าไป ๑๘ วันนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างโดยการตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน การมีผู้ควบคุมงานหรือไม่จึงไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาขอขยายระยะเวลาได้ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ อีกทั้งช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทับซ้อนกับเหตุการณ์ส่งมอบงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ต้องขยายระยะเวลาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าปรับจากค่าจ้างก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๗๙ วัน วันละ ๑,๙๗๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๓๐ บาท จึงไม่ชอบ ซึ่งจะต้องคืนเงินที่รับเกินมาดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๘ วัน วันละ ๑,๙๗๐ บาท คิดเป็นค่าปรับที่จะต้องคืนจำนวน ๑๑๔,๒๖๐ บาท และสำหรับดอกเบี้ยเมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดไว้ จึงกำหนดให้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ถูกหักค่าปรับจนถึงวันฟ้องคดีคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๐,๗๒๙.๔๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๔,๙๘๙.๔๘ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๙๘๙.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๓,๑๒๔.๗๔ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ในประเด็นที่หนึ่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



/ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เมื่อศาลปกครองเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่สมควรรับไว้พิจารณา ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และในขณะนั้นศาลปกครองได้เปิดทำการแล้วจึงไม่อาจอ้างเหตุจำเป็นที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณา

สำหรับประเด็นที่สอง การที่ผู้ฟ้องคดีพบว่าพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ก่อนหรือเริ่มทำงานผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิและมีความสามารถที่จะทำการประสานการปฏิบัติงานเพื่อทำการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ก่อน และการที่ผู้ฟ้องคดีหยุดทำงานก่อสร้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยอ้างว่าไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นพื้นที่หวงห้ามตามประกาศกฎอัยการศึก ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็นพื้นที่หวงห้ามดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดหรือหน่วยงานใดมีคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายห้ามผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว การขอหยุดทำงานชั่วคราวดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดในสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๒ ให้กระทำได้นั้น เหตุส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน ๗๙ วันดังกล่าวจึงเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ ในอัตราวันละ ๑,๙๗๐ บาท จำนวน ๗๙ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๓๐ บาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเสียตั้งแต่ก่อนหรือภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานตามสัญญา แต่กลับแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีและขอหยุดทำงานชั่วคราวในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเมื่อนับจากวันที่ ๒๖ มิถุนายน



๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นระยะเวลา ๓๘ วัน (ที่ถูกต้องคือ ๓๗ วัน) ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะงดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานจนถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๕๘ วัน โดยศาลปกครองชั้นต้นนำเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ รวม ๓๗ วันดังกล่าวมานับรวมเข้ากับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ รวมเป็นระยะเวลา ๕๘ วัน จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๘๘๘.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีนี้ไว้พิจารณา หมายถึงการที่ศาลพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยอาศัยดุลยพินิจในการอ้างเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่สมควรรับไว้พิจารณาจึงเป็นความชอบธรรมที่จะกระทำได้ และคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้รับคดีนี้ไว้พิจารณาถือว่าเป็นที่ยุติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

สำหรับประเด็นการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง ข้อ ๓๗ ที่ระบียบดังกล่าวให้การจ้างงานก่อสร้างทุกครั้งต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนั้น หน่วยงานผู้ว่าจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานทุกครั้ง การไม่แต่งตั้งผู้ควบคุมงานถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นผู้ใดแล้ว ก็ไม่ได้เข้าไปประจำหรือเข้าไปควบคุมงานตามที่ได้รับแต่งตั้ง จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีร้องเรียนและขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน และข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องของนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อกัน



/เมื่อคดีนี้...

เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตามสัญญาโดยปราศจากการรบกวนอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาอาจทำไม่

ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นองค์กรเอกชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนได้เอง และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่าการฟ้องคดีจะเข้าไปใช้พื้นที่เมื่อใดนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิจะเข้าไปดำเนินการอะไรได้เองตามลำพัง จะอาศัยอำนาจตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเข้าไปทำงานก็ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายรองรับเอาไว้ว่าให้ทำได้ ตลอดจนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ว่าจ้างกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะต้องเริ่มงานที่จ้างเมื่อใด ซึ่งผู้ที่เข้าไปและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ก็ต้องเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี และใช้อำนาจของตนเองในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างได้อย่างไร ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นหากผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างตามสัญญา ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเอาไว้ในข้อ ๗๓ อันถือว่าเป็นความผิดหรือเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ซึ่งในข้อ ๑๓๙ ของระเบียบดังกล่าว ก็ระบุอย่างชัดเจนให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติอย่างใดอีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะกล่าวอ้างได้ว่าตนเองส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่บกพร่องก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกข้อต่อสู้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งเหตุขัดข้องในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนหรือภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ เนื่องจากขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปในพื้นที่ ทำให้การแจ้งหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กระทำไม่ได้ ประกอบกับพฤติการณ์นี้เป็นความผิดหรือเหตุบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเอง จึงไม่ได้มีการขอขยายระยะเวลาของสัญญาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า得有หนังสือติดต่อประสานงานกับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของฝ่ายทหารแล้วนั้น เห็นได้ว่า หน่วยงานทางทหารมีหนังสือยืนยันว่าไม่มีการติดต่อประสานงานการใช้พื้นที่จากใครทั้งสิ้น ตามหนังสือของกระทรวงกลาโหมที่ กท.๐๕๓๗/๐๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีเอกสารยืนยันว่าได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบนั้น



/ก็เป็น...

ก็เป็นเอกสารที่กระทำขึ้นภายหลังจากการฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นการปลอมเอกสารราชการ โดยไม่มีการนำส่งเอกสารออกไปอย่างแท้จริงและผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับเอกสารดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยรับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ สวท.๑๒๖/๒๕๔๒ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเข้าน้ำตกสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยก่อนออกประกาศดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราดได้รายงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีปัญหา เรื่องพื้นที่หวงห้ามเพราะเป็นเส้นทางเดินที่มีผู้ใช้ในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว โดยสภาพของเส้นทางสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เพียงแต่บางแห่งมีหน่วยทหารตั้งอยู่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยเป็นผู้ชนะการประกวด ราคาจึงได้เข้าเป็นคู่สัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีการลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๔๒ ตามสัญญาดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ และต้องให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ ภายหลังทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเริ่มงานต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยการขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง พร้อมคนงานเข้าพื้นที่ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างและได้รับแจ้งจากทหารในพื้นที่ว่า การเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องขออนุญาตจากต้นสังกัดของหน่วยงานทหารก่อน และผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ควบคุมงาน ยังไม่ได้เข้าทำหน้าที่ในการระวางแนวเขตและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้จึงแจ้งขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งขณะนั้นทำงานไปได้ร้อยละ ๓ ของงานทั้งหมด และในวันเดียวกันนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้แจ้ง ขอหยุดการก่อสร้างชั่วคราวพร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากโยธาธิการจังหวัดตราดว่า พื้นที่ที่ใช้ดำเนินการก่อสร้าง



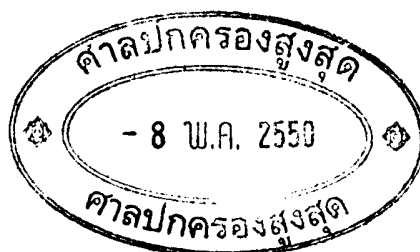
/อยู่ในขณะนั้น...

อยู่ในขณะนั้นเป็นพื้นที่หวงห้ามตามประกาศกฎอัยการศึก ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขอใช้พื้นที่ดังกล่าวกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นาวิกโยธินจังหวัดตราด แต่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นว่า โยธาธิการจังหวัดตราดจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีทุ่นระเบิดฝังอยู่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องจ้างหน่วยทหารให้ทำการกู้เก็บทุ่นระเบิดและขอเข้าทำงานในพื้นที่ซึ่งต้องเสียเวลาไป ๘๔ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มทำงาน สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งขอหยุดงานชั่วคราวและให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้าดำเนินการในพื้นที่หวงห้ามทางทหารจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี คือ นายเกียรติ แก้วนภา ดำเนินการประสานงานกับโยธาธิการจังหวัดตราดเพื่อไปประสานงานการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างกับนาวาตรี ฉลอง นายทหารกิจการพลเรือนที่ดูแลพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ในพื้นที่ คือ สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้ประสานงานกับนาวิกโยธินจังหวัดตราดเอง และจ้างทหารเข้ามาดูแลเส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างและทำงานจนแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา ๗๙ วัน โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงิน ๑๕๕,๖๓๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ยินยอมชำระค่าปรับโดยให้หักจากค่าจ้าง และได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ และในวันเดียวกันนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ตร ๑/๒๘/๒๕๔๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว โดยอ้างว่าความล่าช้าในการก่อสร้างจำนวน ๗๙ วันนั้น มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพันกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า



/เป็นเงิน...

เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดียินยอมชำระค่าปรับดังกล่าวตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ นั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งในขณะนั้นศาลปกครองยังไม่เปิดทำการ ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้ภายในอายุความ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แต่นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยขณะที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบกำหนด แต่การนำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองจะเป็นการฟ้องคดีปกครองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณีเช่นนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ดังนั้น การยื่นฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีเมื่อเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีกรณีผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๗๙ วัน โดยคิดค่าปรับในอัตราวันละ ๑,๙๗๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๓๐ บาท ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือ



/จดค่าปรับ...

งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานขัดแย้งหรือ ส่วนราชการทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และประกอบกับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้อง แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยาย เวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ในวรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องใน การที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแย้งหรือผู้ว่าจ้างทราบติ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และวรรคสาม กำหนดว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างใช้สิทธิตามสัญญาหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าเหตุของการส่งมอบงานล่าช้าเกิดขึ้นจากความผิดของคู่กรณีฝ่ายใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการประกาศประกวดราคาเพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเข้าน้ำตกสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบถามและได้รับรายงานจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราดว่าพื้นที่ ก่อสร้างไม่มีปัญหาในเรื่องเป็นพื้นที่ในเขตหวงห้ามเพราะเป็นพื้นที่ที่คนใช้สัญจรเดินไป เทียบน้ำตก เพียงแต่มีทหารตั้งหน่วยตรวจเป็นจุด ๆ จึงไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคก่อน เข้าประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ก่อนเข้าทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงควรทราบถึงสภาพพื้นที่และอุปสรรคของการเข้าก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวบ้างแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเตรียมแผนงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ประกอบกับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ กำหนดให้ ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยไม่มีข้อยกเว้นอื่นใด และตามสัญญาจ้างข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ ในการก่อสร้างโดยการตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน



/ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับจ้างย่อมมีหน้าที่ลงมือดำเนินการก่อสร้างได้เองตามสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลงมือก่อสร้างได้ทันที เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาในการขนย้ายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และนำคนงานเข้าพื้นที่ก่อสร้างนั้น เห็นได้ว่าเป็นเหตุบกพร่องของฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ได้วางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนเตรียมงานให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งพิจารณาได้จากคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม และการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานตามสัญญาล่าช้า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การก่อสร้างโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และเมื่อแต่งตั้งผู้ควบคุมงานแล้วต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยให้เข้ามาระวางแนวเขต สำหรับประเด็นนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ของผู้ควบคุมงานเสียก่อนโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ ข้อ ๓๗ และข้อ ๗๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ คือ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา สักพนักงาน จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อม และในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยส่งทางไปรษณีย์แล้ว ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว และเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของผู้ควบคุมงานเห็นว่า เมื่อถึงวันเริ่มลงมือทำการตามสัญญา ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดียังไม่เริ่มลงมือก่อสร้างทั้ง ๆ ที่เป็นวันที่กำหนดให้เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่



/ก็ไม่เป็น...

ก็ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเริ่มงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ควบคุมงานมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบถึงการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและให้ผู้ควบคุมงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเป็นเหตุงดหรือลดค่าปรับจึงไม่อาจรับฟังได้ และเมื่อพิจารณาขอบเขตหน้าที่ของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่าทั้งในข้อกฎหมายและข้อสัญญาไม่ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการระวางแนวเขตการก่อสร้างและต้องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีจะนำไปสู่การพิจารณาถึงผู้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประกาศเขตรักษาความปลอดภัยโดยก่อนมีการประกาศประกวดราคาเพื่อหาผู้เข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ได้มีประกาศมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ กำหนดว่า พื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการใด ๆ ในเขตรักษาความปลอดภัยดังกล่าว จะต้องประสานการปฏิบัติงานกับกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งจะต้องเข้าทำสัญญาก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวย่อมจะต้องทราบถึงข้อจำกัดของการเข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวที่จะต้องเข้าประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานและแจ้งขอหยุดงานชั่วคราวในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แจ้งมายังผู้ถูกฟ้องคดีว่า มีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ เพราะเพิ่งทราบจากโยธาธิการจังหวัดตราดว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตหวงห้ามของทางราชการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีถือได้ว่าได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างแล้วตั้งแต่นั้น แต่ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบตามหนังสือแจ้งขอหยุดงานชั่วคราวลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานกว่าจะแจ้งปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบตั้งแต่ก่อนหรือวันเริ่มลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่สิทธิขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาข้อ ๒๑ หรือเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาทำการตามสัญญาตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ



/สำนักนายก...

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอหยุดงานชั่วคราวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ แล้วอ้างว่า ไม่ได้รับแจ้งถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใด ๆ เกี่ยวกับการขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง จากผู้ถูกฟ้องคดี จนในที่สุดผู้ฟ้องคดีได้ประสานงานกับนาวิกโยธินจังหวัดตราดเองและ จ้างทหารเข้ามาดูแลเส้นทางที่จะเข้าก่อสร้างจนสามารถเข้าทำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยพฤติการณ์จึงเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคของการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในเขตรักษา ความปลอดภัยเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่อย่างใด ทั้งนี้พิจารณาได้ตั้งแต่ ก่อนการเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดราคายอมทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรค ของพื้นที่ก่อสร้างว่าอยู่ในเขตรักษาความปลอดภัย และทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการใด ๆ ในเขตรักษา ความปลอดภัยต้องประสานการปฏิบัติงานกับกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่สามารถเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเข้าพื้นที่ก่อสร้างจึงไม่อาจรับ ฟังได้เช่นกัน

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นการส่งมอบงานล่าช้า กว่ากำหนดเวลาที่ต้องแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นเวลา ๗๙ วัน ซึ่งเหตุที่ส่งมอบงานล่าช้าไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒๑ ของสัญญาจ้าง เลขที่ ๙๓/๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเรียกและหักค่าปรับเอาจากค่าจ้างของผู้ฟ้องคดี ตามจำนวนวันที่ส่งมอบงานล่าช้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกและหักค่าปรับจากค่าจ้างก่อสร้าง ของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๙ วัน วันละ ๑,๙๗๐ บาท ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๕๕,๖๓๐ บาทนั้น ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๙๘๙.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๓,๑๒๔.๗๔ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

นายเกษม คมสัจยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

X

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเจริญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

V

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

S.F.

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยเดช ดันติเวสส

